

政府数据开放中个人信息保护的比例原则限制*

——基于欧盟经验的比较研究

■ 张倩雯

西南交通大学公共管理学院 成都 610031

摘要: [目的/意义] 我国《个人信息保护法》规定了国家机关为履行法定职责处理个人信息的比例原则限制, 这亦是政府数据开放中个人信息权利保护的边界。研究比例原则如何适用于政府数据开放, 有助于我国在促进数字经济发展的同时有效保护个人信息。[方法/过程] 运用文本研究法和案例研究法, 重点比较研究比例原则在欧盟政府数据开放中的适用。[结果/结论] 我国可通过明确立法授权提升开放行为适当性, 综合运用立法及技术手段降低开放行为限制性, 对个人及政府信息分类确保开放行为均衡性和构建多元化政府数据开放监督救济机制等路径, 确保政府数据开放中的个人信息保护符合比例原则的适当性、必要性、均衡性要求。

关键词: 比例原则 个人信息保护 政府数据开放 欧盟 中国

分类号: D912.1

DOI: 10.13266/j.issn.0252-3116.2023.07.003

数据被誉为“21 世纪的石油”, 其经济价值不可小觑。政府在日常运转过程中收集、处理、产出了大量数据, 这些数据如果得到充分合理应用, 对经济创新发展和社会治理都大有裨益。2009 年 8 月, 作为数字大国的美国率先出台了《开放政府倡议》(Open Government Directive) 并签署了《透明度和开放政府备忘录》(the Memorandum on Transparency and Open Government), 要求联邦政府及时采取有效措施提升透明度、参与度和协作度, 打造开放政府。2011 年 9 月, 美国、巴西、印度尼西亚等 8 国在联合国大会期间签署了《开放数据宣言》(Open Government Declaration), 共同发起“开放政府合作伙伴”(Open Government Partnership) 的多边倡议, 将开放数据作为开放政府的重要方式, 意在通过制定国家数据开放行动计划等方式促进政府公开, 提升政府治理透明度。其后, 越来越多国家制定了本国的开放数据行动计划, 参与到政府开放数据运动中。伴随更多的政府开放数据共享, 个人信息保护的风险也日渐突出。伴随《通用数据保护条例》的出台, 欧盟的个人信息保护立法对全球产生了深远的影响。比例原则作为欧盟个人信息保护的重要原则, 在政府数据开放中有效平衡了开放与保护的冲突, 对于我国

完善政府数据开放中的个人信息保护具有重要借鉴意义。本文从政府数据开放中个人信息保护的问题出发, 采用比较研究法, 考察欧盟数据开放立法演进中的比例原则规定, 对比比例原则在欧盟立法和司法实践中的适用, 提出我国在政府数据开放中适用比例原则保护个人信息的完善路径。

1 政府数据开放中的个人信息保护问题缘起

1.1 突发公共卫生事件背景下的政府数据开放

2020 年 3 月, 新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)如“黑天鹅”般席卷全球。为了有效应对疫情, 各国政府积极运用人工智能、大数据算法等科技手段开展流行病学调查, 以及时阻断病毒传播链, 对疫情发展趋势作出预判。在防控疫情过程中, 政府收集了大量数据, 需要开放部分数据以保障公众知情权、提升政府工作透明度并帮助积极应对疫情^[1]。但是, 政府数据的开放应当有边界。政府收集的数据中包含了大量个人信息, 如何确定政府开放数据的边界, 使得在突发公共卫生事件这一特殊时期的数据开放既有利于数据的有效利用, 又不侵犯个人信息权利, 是平衡经济利益和社会公益的重要问题。

* 本文系 2022 年国家社会科学基金年度项目“国际投资法制中跨境数据流动的例外条款规制研究”(项目编号: 22BFX209)研究成果之一。

作者简介: 张倩雯, 副教授, 硕士生导师, E-mail: cdzqw@swjtu.edu.cn。

收稿日期: 2022-09-13 修回日期: 2022-11-14 本文起止页码: 24-34 本文责任编辑: 易飞

鉴于此,世界各国纷纷出台政策,针对在新冠肺炎疫情这一特殊时期如何保护个人信息权利提出要求。欧盟在第二次世界大战后一直强调对人权的保护,在欧盟《数据保护指令》(Directive 95/46/EC)基础上加以完善,于2018年通过了《通用数据保护条例》(以下简称《条例》)。《条例》以个人信息保护的高标准、严格的处罚力度和强大的域外适用效力而具有较强的全球影响力^[2]。2020年3月,欧洲数据保护委员会发布关于新冠肺炎疫情下数据处理的声明,强调“欧盟《通用数据保护条例》的数据保护规则也适用于新冠肺炎疫情下的个人数据处理活动……即使在大流行性病这种特殊时期,数据控制者和处理者也必须确保数据主体的个人数据得到保护”^[3]。美国在数据治理问题上的路径和欧盟有所不同。作为数字经济强国,美国从20世纪90年代制定《全球电子商务框架》开始就很重视充分发挥其技术优势,强调推动跨境数据自由流动,因而也是开放政府运动的发起国。关于新冠肺炎疫情下的个人信息保护问题,美国卫生和公共服务部的民权办公室指出1996年《医疗保险可携带性和责任法案》(the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996)(以下简称《责任法案》)关于隐私保护的规定同样适用于对患者健康数据的隐私保护。但为了在隐私保护和疫情防控之间取得平衡,2020年3月,美国卫生和公共服务部的民权办公室发布了《在新冠肺炎疫情全国公共卫生紧急状态期间远程医疗执行自由裁量权的通知》(Notification of Enforcement Discretion for Telehealth Remote Communications During the Covid-19 Nationwide Public Health Emergency),表示《责任法案》只适用于特定的对象,民权办公室在疫情期间不会对善意提供远程医疗服务但未严格遵守《责任法案》的机构实施惩罚^[4]。可见,突发公共卫生事件中的政府数据开放应当特别关注个人信息保护问题。如何在政府数据开放中合理保护个人信息权利也逐渐成为了学界近年关注的焦点,国内外相关研究主要有情报学、管理学和法学三种研究进路^[5]。法学进路的研究多立足我国现状,鲜有基于欧盟立法和实践的比较研究。

1.2 比例原则的引入

针对平衡数据开放和个人信息保护这一难题,可引入比例原则加以协调。美国在新冠肺炎疫情下开放政府数据的相关规定已经涉及比例原则的适用。美国卫生和公共服务部的民权办公室指出,根据《责

任法案》,美国医疗机构可在未获得符合《责任法案》个人授权的前提下披露受保护的患者的健康信息,但该披露仅限于提供治疗所必需,或是为了防止疫情对个人或公众的健康和安全造成严重威胁等情形。即便如此,除非是应法律要求或治疗需要,否则医疗机构对个人信息的披露仍应当遵守《责任法案》的“必要的最低限度”(minimum necessary)要求,即将披露的信息限制在为达到目的所必需的范围之内^[6-7]。何为必要限度和必需范围?这就需要在数据开放的手段和达成的目的之间进行利益衡量。比例原则是利益衡量的基本方法,既适用于公法,也适用于私法^[8]。当政府开放数据涉及个人信息处理时,既关涉社会公共利益,又牵涉个人私益保护,比例原则可在此类兼有公私法益的情景中补充对数据主体私益的保护,协调和平衡具有实力差距的利益相关方^[9]。

比例原则源于德国警察法,是对警察采取行政措施保护公众安全行为的限制^[10],因而比例原则最初被多国行政法纳入,用于限制政府行为以保障公民权利。伴随比例原则的广泛适用,许多国家已不将比例原则限于行政法,而是将其作为核心概念写入本国宪法和法律^[11]。比例原则也有助于对政府数据开放中的利益平衡作出判断,准确界定政府数据开放的边界。不同的政府数据类型涵盖的公共利益大小不同,不同类型个人信息蕴含的隐私利益也各异,将传统的比例原则的适当性、必要性和均衡性三原则适用于政府数据开放将遭遇新的挑战。鉴于我国《个人信息保护法》深度借鉴于欧盟《条例》^[12],本文将比较借鉴欧盟在政府数据开放中对比例原则的适用,以助力构建我国政府数据开放中的比例原则适用体系。

2 欧盟政府数据开放立法演进中的比例原则

比例原则在欧盟数据保护立法中得以广泛适用,这被视为过去数十年欧盟立法进程中最重要成果之一^[13]。考察欧盟政府数据开放立法的演进历程,可知欧盟政府数据开放立法早期以数据再利用为重心,近年为激活数字经济潜能转为以数据开放为重心。无论在哪个阶段,比例原则都是欧盟政府数据开放立法的重要原则。

2.1 以数据再利用为重心的阶段

作为非常强调人权保护的区域性国际组织,欧盟较早地意识到对政府部门信息的利用可能侵犯个人数据权利,故应当对政府部门使用其所拥有信息的行

为进行规制,于是在2003年出台了《公共部门信息再利用指令》(*Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the Re-Use of Public Sector Information*,以下简称《指令》)。根据经济合作与发展组织的界定,公共部门信息的所有者是政府和公共机构^[14]。《指令》指出比例原则是制定该文件所遵循的重要原则,并在前言部分强调,《指令》旨在为公共部门再利用信息构建整体框架,“确保对信息公正、成比例、非歧视地利用”。

2010年11月,顺应数字经济发展趋势,为激活数据创新潜力,欧盟委员会在世界开放数据运动兴起的背景下首次提出“欧盟开放数据战略”(Open Data Strategy),意为为欧盟公民提供公共数据激励创新。为推进该战略,2013年《指令》得到第一次修订,旨在鼓励信息再利用,并推动政府数据开放过程中信息再利用的透明化,确保欧盟的政府数据开放运动符合“欧盟2020战略”的目标^[15],具体内容包括扩大公共信息再利用机构的范围、扩大公共信息开放的粒度、改变公共信息再利用的收费原则等^[16]。此外,修订稿除了和原《指令》一样提出欧盟及其成员国的公共机构再利用信息应当遵守欧盟《数据保护指令》,还特别强调了公共机构收集和利用信息应当具有具体的、明确的、合法的目的,即也纳入了比例原则的部分内容。

2.2 以数据开放为重心的阶段

在《指令》第一次修订的5年后,欧盟《条例》生效。《条例》在《指令》基础上强化了对个人数据权利的保护,对数据开放共享中的个人数据保护提供了积极的指引,包括明确个人数据保护的概念与对象,阐明个人数据保护的基本原则等^[12]。《条例》第2章“原则”部分的第6条“处理的合法性”规定,欧盟或成员国处理个人数据的法律“应当满足公共利益的目标,且应当与实现正当目的成比例”。2018年,欧洲理事会通过的《关于个人数据自动化处理的个人保护公约》(*Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data*)被视为关于个人信息保护最重要的国际公约之一,其中第5条也纳入了比例原则,要求对个人数据的处理应当与追求的目的成比例。

为符合《条例》和《关于个人数据自动化处理的个人保护公约》对个人数据处理的要求,2019年欧盟在《条例》基础上对《指令》进行了第二次修订,

并将修订后的文件更名为《开放数据和公共部门信息指令》(*The Directive on Open Data and the Re-Use of Public Sector Information*)。《开放数据和公共部门信息指令》立法的重点从原《指令》对公共部门数据的再利用转为了对公共部门数据的开放^[17]。《开放数据和公共部门信息指令》保留了2003年《指令》前言部分关于“旨在为公共部门再利用信息构建整体框架,确保对信息公正、成比例、非歧视地利用”的目标陈述,也纳入了比例原则。

从2003年《公共部门信息再利用指令》到2019年《开放数据和公共部门信息指令》,支撑欧盟政府数据开放运动的基本法律框架逐步成型。考察欧盟政府数据开放立法的演进历程可见,无论在早期的以数据再利用为重心的阶段,还是近年的以数据开放为重心的阶段,比例原则都作为个人信息保护的基本原则贯穿始终。因此,明晰比例原则的内涵和适用,有助于明确欧盟在政府数据开放过程中对个人数据保护的边界。

3 比例原则在欧盟政府数据开放中的适用

3.1 比例原则适用的“三阶”理论

比例原则是欧盟人权保护的基本原则。欧盟法中的比例原则源于《欧盟基本权利宪章》(*EU Charter of Fundamental Rights*,以下简称《宪章》)。作为欧盟的“宪法”,《宪章》第7条和第8条规定隐私权和个人数据获得保护是基本权利,但这些基本权利并非不受限制。对其施加限制时,《宪章》在第49条第3款和第52条第1款分别规定设定刑罚和限制权利均应符合比例原则。在《宪章》基础上,《欧洲人权公约》(*European Convention on Human Rights*)设立了欧洲人权法律保护的核心机制。其中,第8条规定了个人隐私受保护的權利。第15条规定缔约国仅在“遭遇国家生存的”“紧急情况”可减损公约的人权保护义务,但是该减损仅限于“紧急情况严格要求的范围内”,即减损程度应与保护的利益成比例,此为比例原则。

除了在立法中确立比例原则,欧盟法院和欧洲人权法院在许多司法实践中也适用了比例原则。欧盟法中的比例原则源自德国警察法,其司法实践也借鉴了德国警察法中考察比例原则的三要素,亦称为“三阶”理论,或“三阶”原则。1958年德国联邦宪法法院在“Apotheken-Urteil案”作出的判决首次对比例原

则的内涵进行了阐释, 标志着“三阶”原则的形成, 即适用比例原则需要通过三方面考察措施, 具体包括: ①适当性, 即政府采取的手段是否适宜于其达成目标; ②必要性, 即政府所采手段对于其达成目标是否具有必要性; ③均衡性, 也称狭义的比例原则, 即政府所采取手段达成的目标利益与其造成的损害之间应当成比例^[18]。

欧盟在司法实践中确立的“三阶”原则是否也适用于个人数据保护? 答案是肯定的。2020年1月, 欧盟数据保护主管发布《个人数据保护比例原则指南》(Guidelines on Assessing the Proportionality of Measures that Limit the Fundamental Rights to Privacy and to the Protection of Personal Data, 以下简称《指南》)。《指南》为认定政府行为是否符合个人数据保护的比例原则提供了详细的指引, 其中涵盖的要素同样包括手段和结果适当性、必要性和均衡性。下文将通过明晰欧盟法院对“三阶”原则的具体释义, 分析欧盟在政府数据开放场景中如何考察对个人数据保护是否具有适当性、必要性和均衡性。

3.2 适当性原则

通常认为政府所采措施具有合法性是其措施适当的重要内容。也有一些国家的司法实践中将合法性原则、目的正当性原则独立于适当性原则, 作为比例原则的一个单独要件考察, 但这两种方法并无本质上的差别^[19]。在“WebMindLicenses案”中, 欧盟法院首次阐明了合法性的内涵: 合法性要求意在界定对个人权利的限制范围, 防止对个人权利的任意干涉, 这要求所采措施必须足够清晰且具备准确的法律依据(sufficiently clear and precise legal basis)。

《条例》第6条和第9条都规定了在数据主体同意时可以处理个人数据, 即知情同意原则。除知情同意外, 欧盟政府在开放涉及个人信息的数据时, 行为具备合法性应当满足两方面条件: 一方面, 政府数据开放具有国内立法作为依据; 另一方面, 个人事先知悉政府数据开放的边界, 因此立法依据应当开放、准确且具备可预见性。《欧洲人权公约》第8条第2款规定了公共机构“依照法律规定”且为了“国家安全、公共安全或者国家的经济利益”的考虑, 在必要时可以干涉个人隐私权。《条例》将国家重要经济利益明确列入公共利益范畴。政府数据开放有利于数字经济的高质量发展, 《开放数据和公共部门信息指令》在前言中也强调该立法旨在进一步促进数字创新, 尤其是在人工智能领域的创新, 可见欧盟政府数据开放

的立法符合《欧洲人权公约》和《条例》中的为了“国家的经济利益”, 因开放数据限制个人隐私权具备合法性基础。

除了合法性要求, 适当性原则还要求政府所采取手段对于其达成目标是适当的, 即措施与目标之间具有因果关系^[20]。适当性原则是对理性政府的要求, 虽然不要求政府所采取措施能够完全达成其目标, 至少应当对达成目标有所助益。政府所采取措施是否具有适当性视具体情形而异, 但在开放数据的场景中, 不难证明政府开放涉及个人信息的数据对于促进国家经济利益有一定帮助。因而, 政府数据开放符合适当性原则的关键在于对合法性的证明。

3.3 必要性原则

从比例原则诞生之初, 必要性原则就是其中核心要义, 甚至德国20世纪初的司法实践曾将比例原则等同于必要性原则^[21]。欧盟法院在“Rechnungshof案”中指出必要性是均衡性的判断前提, 即如果一项行为不满足必要性要求, 就没有必要判断其是否符合均衡性原则了。2017年4月, 欧盟数据保护主管发布了《关于评估个人数据保护基本权利限制措施必要性的工具箱》(Assessing the Necessity of Measures that Limit the Fundamental Right to the Protection of Personal Data: A Toolkit, 以下简称《必要性工具箱》), 提出了通过4个步骤认定对个人数据权利限制行为的必要性: ①详细描述该措施及其目的; ②措施是否对隐私权等个人权利施加限制; ③结合措施目标评估其必要性; ④对措施有效性和最小限制性进行评估^[22]。

《必要性工具箱》指出在第1个步骤时应当考虑数据的类型, 以及所涉人员类别, 例如乘客、工人、移民等, 这是因为不同类别的个人数据蕴含的隐私利益具有差异。正是鉴于此, 《条例》对个人数据进行了区分, 第9条第1款将其中能够“显示种族或民族背景、政治观念、宗教或哲学信仰或工会成员的个人数据、基因数据、为了特定识别自然人的生物性识别数据以及和自然人健康、个人性生活或性取向相关的数据”列为“特殊类型个人数据”。针对此类特殊类型个人数据, 仅在符合第9条第2款列举的10种情形下可以处理。其中, 第9项规定“在公共健康领域, 处理是为了实现公共利益所必要的”情形下, 第10项规定在“实现……公共利益、科学或历史研究目的或统计目的是必要的”情形下可以处理特殊类型个人数据。设置这些例外情形是因为, 《条例》的基本宗旨并非阻碍个人数据的流动, 而是为个人数据流动提

供更加透明的法制框架。政府数据开放应当符合《条例》中的个人数据处理规则。无论是“公共利益”还是“科学或历史研究”都与政府数据开放运行的目标相符,例如科学数据的开放共享对于科学进步、技术研发等具有重要意义^[23]。从《条例》对个人数据的分类可见,当数据开放涉及不同类别的个人数据时,对开放必要性的程度要求应有差异。

第4个步骤的判断标准也得到了欧盟司法实践的认同。无论是欧盟法院还是欧洲人权法院,在涉及个人数据保护的案件中对必要性要求都作严格解释,即多采用“最小限制性”要求,要求政府为其达成目标选择的是对个人数据造成影响最小的措施^[24]。最小限制性要求至少对政府开放个人数据提出了两方面的要求:一方面是在数据收集方式上,应当采取对个人数据权利限制最小的方式,例如能够由数据主体主动提供,就不选择网络监控等可能对个人数据造成更大侵害的方式获取数据。欧洲人权法院曾在“Klass诉德国案”中确认政府对个人进行秘密监控将侵犯其隐私,因而秘密监控只能在保卫国家安全或打击严重犯罪等情况下被严格限制采用。另一方面是构建政府数据开放的监督机制。只有对开放行为全过程做好监督,才可真正保障个人数据保护的实现。当公权力可能侵害个人隐私时,欧洲人权法院在“Roman Zakharov诉俄罗斯案”和“Szabó和Vissy诉匈牙利案”中都强调了法院在司法监督中的重要作用。除了事前的监督,提供有效的事后救济途径也是完善监督机制的应有之义。

3.4 均衡性原则

若一项行为符合必要性原则,下一步则需判断其是否符合均衡性原则,即行为所提升的公共利益与其损害的利益相较成比例。由于要对两种利益进行比较,因此何为公共利益是判断均衡性的关键考量^[25]。

《条例》全文多处提到可因维护“公共利益”对个人数据保护进行限制。综合考察《条例》全文规定,“公共利益”大致包括6类:①科学或历史研究、统计目的;②医疗健康、公共卫生事项;③保持和披露公共存档资料;④国际法义务;⑤维护人道主义;⑥政治选举目的^[26]。此外,公共利益应当有合法性依据。

均衡性原则是对行为正当性的实质审查,因而对政府数据开放的手段提出了具体的要求,要求结合开放方式、开放平台、开放时限等要素对数据开放的影响进行事前评估。在数据开放方式上,在政府数据开放中若需要对涉及较强个人隐私的数据进行开放,

应当运用技术手段将此类个人数据匿名化(Anonymisation)。作为欧洲数据保护委员会的前身,欧盟“第29条工作组”是欧盟重要的数据保护机构。欧盟“第29条工作组”在《第06/2013号意见书:开放资料和公共部门资料的再利用》(Opinion 06/2013 on Open Data and Public Sector Information Reuse)中指出,匿名化是平衡数据开放和个人信息保护最有效的手段之一。《指令》和《条例》都有关于个人数据匿名化的规定。《条例》在序言第26条提出,个人数据匿名化的关键是去识别化,使得无法再采用所有合理可能的方法直接或间接识别出数据主体。技术手段对保障个人数据匿名化至关重要。2014年,该工作组发布了《第05/2014号意见书:匿名化技术》(Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques),详细论述了添加噪音、差分隐私、数据聚合等多种匿名化技术,同时指出匿名化的个人数据仍然存在被再识别的剩余风险。面对再识别的剩余风险,工作组提出应当通过个案评估,综合运用多种匿名化技术、准确识别剩余风险、事后监测并定期评估等手段加以控制。由此,准确对匿名化进行评估有助于降低个人隐私泄露风险,应当根据评估结果判断对此类数据的开放程度。

在开放平台方面,欧盟提出应当充分认识网络在线开放数据对个人信息保护的负面效应。2016年,欧盟“第29条工作组”在《第02/2016号意见书:公共部门发布个人数据的透明度目标》(Opinion 02/2016 on the Publication of Personal Data for Transparency Purposes in the Public Sector)中就指出,有必要充分考虑在线开放的潜在风险。荷兰数据保护局也提出,即使需要开放个人数据也不意味着所有数据必然以在线的形式开放^[27]。荷兰政府的数据开放方式不仅包括以可下载的CSV或XML格式在线发布数据集,还包括通过要求输入姓氏数据或者其他标识符更加有限开放的API形式^[28]。与网络在线开放相比,线下开放的方式在实践中存在一定局限性,因而数据传播范围也更加有限。对在线开放若不加以限制,则很可能将数据广为传播。此外,在线开放更加容易整合来自多个数据源的个人数据,也使得对均衡性的衡量更加复杂。

在数据开放时限上,为尽量减少数据开放对个人信息的侵害,应对个人数据的存储时间设限。虽然不同的数据生命周期模型对于政府数据开放的生命周期划分有所差异^[29],但都可以看出数据存储作

为数据转换后、数据公开和使用前的重要阶段，在数据开放的生命周期中扮演着承上启下的关键作用。面对数据存储可能对个人信息造成的侵害，《条例》第 5 条第 1 款规定对个人数据的存储时间不得超过处理该数据所需要的时间。欧洲人权法院在“S 和 Marper 诉英国案”中指出，成员国应当立法限制数

据保留的时限，以在公共利益和尊重个人隐私方面达成适当平衡。

3.5 小结

根据欧盟立法和司法裁判中对比例原则的适用，欧盟政府在数据开放方面对适当性原则、必要性原则和均衡性原则的内涵释义及考量要素如表 1 所示：

表 1 “三阶”比例原则在欧盟政府数据开放中的运用

“三阶”比例原则			
	适当性原则	必要性原则	均衡性原则
内涵	①准确的合法性依据 ②措施对达成目标适当	①开放的必要性适度 ②措施对目标的最小限制性	①措施具有正当性 ②提升的公共利益与损害的利益相较成比例
考量要素	①国内立法的清晰度、准确度、开放度 ②数据开放对目标有助益	①个人数据的类型 ②数据的收集方式 ③数据开放的监督机制	①开放数据的公共利益 ②匿名化的需要 ③在线开放的潜在风险 ④对个人数据的存储时间设限

由于政府开放涉及个人信息的数据包括个人和政府两方主体，因此欧盟在政府数据开放场景适用比例原则时也涉及个人与政府两方。具体而言，对个人的考量因素主要在于个人数据的类型，因不同类别的个人数据蕴含的隐私利益各异，由此影响到数据开放的必要性。对政府而言，考量的对象包括政府数据开放的具体措施及其提供的政策环境。针对政府数据开放的措施，欧盟适用比例原则的考量要素涵盖前期的数据收集、中期的数据开放及后期的数据存储各阶段，包括：①数据收集的方式，例如采取主动还是被动的方式收集；②数据开放的目标和手段，例如是否对涉及较强个人隐私的数据匿名化；③数据的存储时间，是否在不需要时及时删除该数据。针对政府提供的政策环境，国内的立法、司法和行政环境将影响政府数据开放措施是否符合比例原则，尤其是国内相关立法是否清晰准确且让当事人提前知晓，对政府数据开放的监督机制是否完善，是否给予当事人及时有效的救济途径等，如图 1 所示：

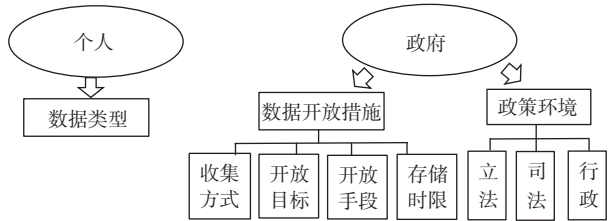


图 1 欧盟适用比例原则所涉的考察对象及要素

4 我国政府数据开放中的个人信息保护现状与完善对策

4.1 立法和保护现状

党的二十大报告重点提及了要加快建设“数字中

国”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）第 5 篇提出要“推进网络强国建设，加强建设数字政府”，本篇第 17 章提出要通过“加强公共数据开放共享、推动政府信息化共建共用和提高数字化政务服务效能”来提高数字政府建设水平。可见，建设数字政府是我国在新时代推进治理能力现代化的必然要求，政府数据开放是数字政府建设的重要抓手。

2008 年我国《政府信息公开条例》生效。2019 年 4 月，该条例的修订版发布。政府信息公开为政府数据开放奠定了法律和制度基础，政府数据开放是对政府信息公开的承继和升级，但二者在侧重点、用户、运用方式、价值取向上存在差异^[30]。《纲要》提出以政府数据开放推动数字政府建设，代表着在新时代下我国政府从被动公开到主动开放保障民众知情权范式的转变。我国尚无关于政府数据开放的中央层面的立法。2021 年生效的《个人信息保护法》对我国《档案法》《公共图书馆法》《国家情报法》等法律中关于政府收集个人数据的规定进行了有效补充。虽然《个人信息保护法》也可适用于政府数据开放场景，但该法未考虑个人信息的公共面向，故不能为国家机关个人信息处理提供充分指引^[31]。虽然中央层面的立法暂时缺位，但地方政府围绕政府数据开放陆续制定了条例、规定或政策。例如，《深圳经济特区数据保护条例》《上海市公共数据开放暂行办法》《浙江省公共数据开放与安全管理暂行办法》《贵州省政务数据资源管理暂行办法》都涉及政府数据开放的原则、依据、费用、分类等相关问题。但是这些规定不仅法律层级较低，而且规定较为简略，内容有待细化。

无论在我国立法还是在上述地方性文件中,都有比例原则的法律渊源。我国《宪法》第51条和第33条都代表着比例原则在我国宪法中的依据^[32]。关于个人信息处理立法中常结合比例原则加以限制。我国《民法典》第1035条规定了个人信息处理的基本原则,即合法、正当、必要且不得过度。《贵州省政府数据共享开放条例》第4条也规定“政府数据共享开放应当具有合法目的和用途,遵循正当、必要、适度的原则”。可见,我国政府数据开放立法对个人信息处理比例原则的规定与欧盟法的“三阶”比例原则高度相似,区别主要在于欧盟法比例原则将合法性要求置于正当性原则之中。在《民法典》规定的基础上,我国《个人信息保护法》第6条对处理个人信息的比例原则作出了进一步阐释:“处理个人信息应当具有明确、合理的目的,并应当与处理目的直接相关,采取对个人权益影响最小的方式。收集个人信息,应当限于实现处理目的的最小范围,不得过度收集个人信息”。我国《个人信息保护法》规定该法适用于国家机关处理个人信息的活动。

除了在立法中,比例原则在我国司法实践中也有着深厚的积淀。1999年,我国最高人民法院在“汇丰实业发展有限公司诉哈尔滨市规划局行政处罚案”中首次适用比例原则。在其后20年内,法院适用比例原则裁判的案件逐年增加^[33]。我国司法案件中已经涉及到对公共数据不当使用的问题。2020年,“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司诉苏州朗动网络科技有限公司不正当竞争纠纷案”宣判,该案也被称为我国首例“公共数据不正当竞争案”。

与欧盟法相比,比例原则在我国政府数据开放相关立法中的规定较为笼统,在我国司法中的适用经验仍很少。鉴此,对比“三阶”比例原则在我国和欧盟政府数据开放中的适用可见,我国和欧盟均认可数据开放的适当性、必要性和均衡性原则,均强调政府数据开放对目标有助益,以及数据收集方式应以必要为限。但差异也很明显:在立法方面,欧盟政府数据开放立法层级高、数量丰富,对于开放行为有清晰的法律授权,强调立法的开放度,即对当事人的透明度。在司法方面,欧盟已出现一些比例原则在政府数据开放场景中的适用案例,司法经验相对丰富,我国在此方面积累的经验则较少。比例原则发源于欧洲,因此在欧盟数据保护中的适用已经十分广泛和深入。欧盟数据保护主管针对必要性原则已出台《必要性

工具箱》,提出通过4个步骤具体考察措施必要性,细化了考量要素。针对均衡性原则,欧盟法中提出对开放的政府数据中的公共利益类型化,并综合运用立法加技术手段,对数据开放方式、开放手段、开放时限设限,限制政府数据开放对个人信息的侵害性,以符合比例原则的必要性原则。

比例原则对于在政府数据开放中划定个人信息保护的界限具有重要意义。我国《个人信息保护法》深度借鉴于《条例》,欧盟法中对政府数据开放的比例原则适用可为我国完善后续政府数据开放国内法体系提供重要参考。我国可借鉴欧盟政府数据开放中的比例原则适用,完善我国政府数据开放制度的构建,确保数据开放具备适当性、必要性和均衡性。下文从国内法视角提出我国在政府数据开放中适用比例原则的完善对策。

4.2 适用比例原则的国内法完善对策

4.2.1 明确立法授权提升开放行为适当性

根据欧盟法的经验,政府行为具有合法性依据是适当性原则的要义。欧盟的立法和司法表明,政府数据开放行为不仅应当于国内法有据,该法律依据还应清晰、准确、开放,即对当事人具备可预见性。综观我国目前的相关国内法,立法位阶较低,且难以作为政府数据开放提供清晰、准确的合法性指引。《个人信息保护法》对于个人信息处理以知情同意为基本原则。然而,知情同意原则在政府数据开放中因成本太大难以适用。若不适用知情同意原则,《个人信息保护法》第13条还规定了5项可处理个人信息的其他事由,但不包括政府数据开放的场景。其中,第13条第5款虽然规定政府可为“公共利益”在合理的范围内处理个人信息,但仅限于“实施新闻报道、舆论监督等行为”,这些行为与政府数据开放不属于同类行为。第13条第3款规定个人信息处理者“为履行法定职责或者法定义务所必需”可处理个人信息,这是否可以成为我国政府数据开放的合法性依据?结合该条第7款的规定可知,此处的“法定职责”和“法定义务”是指法律、行政法规规定的职责和义务^[31]。但我国暂无法律和行政法规对政府数据开放的合法性提供指引。

政府数据开放应当符合《个人信息保护法》中对个人信息保护的要求,因此需要明确政府开放涉及个人信息的数据的合法性基础。具体可以有3种路径:①通过法律、行政法规授权政府开放相关数据,以符合第13条第7款中的“法定”要求。例如推动

《政府数据开放法》的制定出台。②对“法定”作广义解释。欧洲人权法院在多个案件中指出,政府采取措施的合法性基础不仅包括成文法,在一定程度上还包括判例法等。若我国在后续立法中对第13条第3款规定的“法定职责”和“法定义务”作广义解释,使其不仅包括法律、行政法规,还包括地方性法规、部分规章甚至地方政府规章等,则政府数据开放的合法性依据容易得到满足。③拓展第13条第5款中的公共利益例外适用范围。基于政府数据开放和政府信息公开在性质上的相似性,且《政府信息公开条例》第15条将公共利益作为政府公开涉及个人隐私信息的例外,公共利益也应当被作为政府开放涉及个人信息数据的例外^[34]。

4.2.2 综合运用立法及技术手段降低开放行为限制性

欧盟法院和欧洲人权法院对个人数据保护案件中的必要性要求多解释为“最小限制性”,即政府应当采取对个人数据保护具有最小限制性影响的措施。对政府数据开放行为的必要性和均衡性考察均涉及措施的限制性影响,具体可结合总体国家安全观,综合运用立法及技术手段降低开放行为对个人数据保护的限制性。

在数据收集方面,虽然我国《数据安全法》和《个人信息保护法》对于网站收集个人信息提出了发布隐私政策的要求,但立法并未场景化地区分数据收集方式。对此可借鉴欧盟经验,通过立法规定在不同场景、不同必要性中的合理的数据收集方式,积极鼓励数据主体主动提供,严格控制以网络监控的形式收集数据,尤其是针对秘密监控这一侵害性较大的行为,可在立法中将其限制在总体国家安全观中的“政治安全、军事安全、国土安全”范畴内。此外,可在立法中对政府数据开放的手段和个人数据存储实现作出类型化的规定。在开放方式方面,鉴于网络在线开放的潜在风险,应对在线开放的场景进行适当限制。构建政府数据开放方式评估体系,充分准确认识在线开放的积极意义与负面效应,综合运用多种数据开放方式。在存储时限方面,《条例》以立法的形式明确了个人数据存储的最小化原则,要求对个人数据存储的时间以必要为限,这也得到了多个欧洲人权法院判决的认同。由此,建议以立法明确政府开放的个人数据存储的时间,设立政府数据开放期限审查机制^[34],针对为了实现特定公共利益而公开的政府数据,在目标达成后不再公开个人信息。

在夯实法律基础之上,运用技术手段限制政府数

据开放行为对个人数据保护的侵害性不容忽视,对于评估开放方式、开放平台、开放时限等要素对数据开放的影响具有重要辅助作用。《上海市公共数据开放暂行办法》第11条将涉及个人隐私的公共数据列入非开放类数据,要求对此类数据依法进行脱密、脱敏处理后可开放。《贵州省政府数据共享开放条例》第22条也规定应当对拟开放的敏感数据进行脱敏处理,防止泄露个人信息和隐私。此类规定也作为对技术手段的立法指引。在后续立法和实施中,可借鉴欧盟个人数据匿名化治理手段^[35],运用多种匿名化技术,将其引入政府数据开放中,构建匿名化技术适用方案,明确匿名化技术的适用对象、适用场景,评估匿名化技术适用效果,综合选择相关技术,做好事后监测并准确识别剩余风险,辅之以决定数据开放的程度。

4.2.3 对个人及政府信息分类确保开放行为均衡性

均衡性涉及对政府数据开放行为促进的公共利益和损害的个人利益进行比较,因此兼涉对政府开放数据和个人信息二者的分类,进而开展价值衡量。

一方面,需结合公共利益对政府数据分类。公共利益贯穿《条例》始终,成为了个人数据保护的重要例外。《条例》将公共利益类型化的做法,也有利于为衡量政府数据开放行为的均衡性提供标准。考察我国的政府数据开放平台可见,我国当前对政府数据缺乏统一的分类标准。根据《中国地方政府数据开放报告——省域(2021年度)》统计显示,截至2021年10月,我国已有193个省级和城市的地方政府上线了数据开放平台^[36]。这些平台主要按照政府数据所涉领域进行数据分类,但分类方式不一。此外,在这些数据中,不同的政府数据所涉公共利益大小不尽相同。以上海市公共数据开放平台为例,其分类中的公共安全数据涉及应急避难场所信息、易燃易爆物、消防隐患等公共安全利益,分类中的休闲文化数据涉及星级饭店名单、游戏动漫信息等。大体而言,公共安全数据相比休闲文化数据所涉公共利益可能更大,因而对这类数据的开放即使对个人信息加以更大程度的限制,也可能符合均衡性原则。由此,结合具体的公共利益对政府数据科学分类,是明确政府数据开放中个人信息保护界限的前提。

另一方面,应依据隐私利益对个人信息分类。《必要性工具箱》在衡量措施必要性的第一步提出了应当考虑个人数据的类型,因为不同类型个人信息蕴含的隐私利益有差异。基于此,《条例》中列举了“特

殊类型个人数据”，规定了对其处理更加严格的条件。我国《个人信息保护法》借鉴《条例》对特殊个人数据的分类，在第28条将“生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等”界定为敏感个人信息，并提出严格限制对其的处理。但是，我国《个人信息保护法》将个人信息划分为敏感个人信息和非敏感个人信息的分类方式却与各地政府数据开放办法的规定不一致。例如，《上海市公共数据开放暂行办法》和《浙江省公共数据开放与安全管理暂行办法》均未提及敏感个人信息，而是对涉及个人隐私的数据单独设置开放规则。个人隐私与个人人格的联系更加密切^[37]，相较一般的个人信息而言应当在共享时受到更加严格的限制。对个人信息中隐私利益的判断与个人控制因素相关，需要结合个人信息的具体利用场景具体分析^[34]。但是此处的个人隐私数据是否等同于《个人信息保护法》所指“敏感个人信息”？立法中并未明确，这将影响到对政府开放数据的处理方式。例如，在四川省公共数据开放网平台上，医疗卫生、社保就业和社会救助数据都包含涉及医疗健康的部分信息。依据《个人信息保护法》第28条的规定，此类信息属于敏感个人信息，对其应当采取严格保护措施。但若将其视作个人隐私，当前的匿名化程度尚未达到不可直接或间接识别出数据主体的程度。

由此，要符合均衡性原则，应当构建科学的个人信息分类体系，并区分不同类型政府数据中隐私利益的大小，促进政府数据开放的标准化。

4.2.4 构建多元化政府数据开放监督救济机制

欧洲人权法院强调了司法监督对限制公权力侵害个人数据的重要性。我国对个人数据保护的监督着重于行政监督，在适用比例原则保护个人信息时应当及时构建多元化的政府数据开放的监督和救济机制，确保公开对象的适当性、公开手段的必要性、公开结果的利益均衡性。

有效结合行政监督、司法监督与社会监督。行政监督方面，可在行政机关中设置专门的数据保护责任机构。当前，我国由网信部门负责统筹协调个人信息保护和监督管理工作。《山东省公共数据开放办法》《贵州省政府数据共享开放条例》都规定由行政区域内的政府大数据工作主管部门监督区域内的公共数据开放工作。近年山东、重庆、贵州等省市陆续成立了大数据局，负责推动政府数据的开放共享利用。可见，政府数据开放和个人信息保护分由不同的行

政部门管理。鉴于政府数据开放涉及个人信息保护，可在大数据局中设置专门的数据保护责任机构，实现与网信部门、市场监管部门的工作联动，加强对政府数据开放中个人信息保护的监督。司法监督方面，应当保障个人以侵权之诉、社会组织以公益诉讼的方式寻求对权利的司法保障^[38]；可结合办案引入第三方监督评估机制，加强对涉案企业的合规建设。社会监督方面，由于个人是政府数据开放的直接影响者，应当积极引导个人参与社会监督，畅通个人监督数据开放的知悉、反馈、投诉和救济渠道。

5 结语

突发公共卫生事件背景下，政府需要开放数据应对疫情、保障公众知情权和提升政府工作透明度，但如何在数据开放中合理保护个人信息是平衡开放与保护冲突的难题，对此可引入比例原则对政府数据开放行为进行适当限制。鉴于欧盟是比例原则发源地，且欧盟《条例》对我国个人信息保护规则具有重要影响，有必要具体考察欧盟如何在立法和司法实践中限制政府数据开放行为的适当性、必要性和均衡性。欧盟政府开放数据立法位阶较高且内容详细，且因其长久的数据保护立法渊源，相关司法适用经验也较为丰富，在立法的清晰授权、开放度与透明度、必要性的考量要素、对个人数据与政府数据的类型化、对立法和技术手段的综合运用等方面均可为完善我国政府数据开放中的个人信息保护提供借鉴。我国政府数据开放立法刚起步，存在位阶较低、概念不统一等特征，后续可通过明确立法授权提升开放行为适当性，综合运用立法及技术手段降低开放行为限制性，对个人及政府信息分类确保开放行为均衡性和构建多元化政府数据开放监督救济机制等路径，促使我国政府数据开放对个人信息的保护符合比例原则。

参考文献：

- [1] 翁士洪, 林晨晖, 库地热提. 突发事件政府数据开放质量评估研究: 新冠病毒疫情的全国样本实证分析 [J]. 电子政务, 2020(5): 2-13.
- [2] 孔庆江, 于华溢. 数据立法域外适用现象及中国因应策略 [J]. 法学杂志, 2020, 41(8): 76-88.
- [3] European data protection board. Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak [EB/OL]. [2023-01-31]. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other-guidance/statement-processing-personal-data-context-covid-19_en.

- [4] U.S. department of health and human services. Notification of enforcement discretion for telehealth remote communications during the COVID-19 nationwide public health emergency [EB/OL]. [2023-01-31]. <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/emergency-preparedness/notification-enforcement-discretion-telehealth/index.html>.
- [5] 陈朝兵, 郝文强. 国内外政府数据开放中的个人隐私保护研究述评 [J]. 图书情报工作, 2020, 64(8): 141-150.
- [6] U.S. department of health and human services. COVID-19 and HIPAA: disclosures to law enforcement, paramedics, other first responders and public health authorities [EB/OL]. [2023-01-31]. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/covid-19-hipaa-and-first-responders-508.pdf>.
- [8] 纪海龙. 比例原则在私法中的普适性及其例证 [J]. 政法论坛, 2016, 34(3): 95-103.
- [9] 张兰兰. 作为权衡方法的比例原则 [J]. 法制与社会发展, 2022, 28(3): 187-205.
- [10] 徐继强. 德国宪法实践中的比例原则 [C]// 许崇德, 韩大元. 中国宪法年刊 2010. 北京: 法律出版社, 2011.
- [11] GARDBAUM S. Positive and horizontal rights: proportionality's next frontier or a bridge too far?[C]// VICKI J, MARK T. Proportionality: new frontiers, new challenges. Cambridge: Cambridge University Press, 2017: 221.
- [12] 盛小平, 唐筠杰. 我国个人信息权利与欧盟个人数据权利的比较分析: 基于《个人信息保护法》与 GDPR [J]. 图书情报工作, 2022, 66(6): 26-33.
- [13] BYGRAVE L A. Data privacy law, an international perspective[M]. New York: Oxford University Press, 2014: 147.
- [14] UBALDI B. Open government data: towards empirical analysis of open government data initiatives [EB/OL]. [2023-01-31]. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k46bj4f03s7-en.pdf?expires=1675258277&id=id&accname=guest&checksum=645E3291D15882B54A12DAC553C7205D>.
- [15] 张起. 欧盟开放政府数据运动: 理念、机制和问题应对 [J]. 欧洲研究, 2015, 33(5): 66-82, 86.
- [16] 迪莉娅. 欧盟新公共信息再利用指令研究 [J]. 图书馆学研究, 2014(23): 63-67, 89.
- [17] 闫志开. 公共部门信息再利用的法律规制: 欧盟经验与中国路径 [J]. 电子政务, 2022(10): 110-124.
- [18] TRIDIMAS T. The general principles of EU law[M]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007: 139.
- [19] 阿尔诺, 刘权. 欧洲基本权利保护的理论与方法——以比例原则为例 [J]. 比较法研究, 2014(1): 182-200.
- [20] JANS J H. Proportionality revisited[J]. Legal issues of economic integration, 2000, 27(3): 239-265.
- [21] 刘权. 目的正当性与比例原则的重构 [J]. 中国法学, 2014(4): 133-150.
- [22] European data protection supervisor. Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: a toolkit [EB/OL]. [2023-01-31]. https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en.
- [23] PASQUETTO I V, RANGLES B M, BORGMAN C L. On the reuse of scientific data[J]. Data science journal, 2017, 16(8): 1-9.
- [24] DALLA CORTE L. Safeguarding data protection in an open data world: on the idea of balancing open data and data protection in the development of the smart city environment [EB/OL]. [2023-01-31]. https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/39278394/Dalla_Corte_Safeguarding_23_04_2020.pdf.
- [25] Article 29 working party. Opinion 02/2016 on the publication of personal data for transparency purposes in the public sector [Z/OL]. [2023-01-31]. https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp239_en.pdf.
- [26] 商希雪. 超越私权属性的个人信息共享——基于《欧盟一般数据保护条例》正当利益条款的分析 [J]. 法商研究, 2020, 37(2): 57-70.
- [27] College bescherming persoonsgegevens. Publicatie van persoonsgegevens op Internet[EB/OL]. [2023-01-31]. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/rs/rs_20071211_persoonsgegevens_op_internet_definitief.pdf.
- [28] LOKHORST G, EECHOUD M V. Public registers caught between open government and data protection – personal data, principles of proportionality and the public interest[C]// HALLINAN D, LEENES R, GUTWIRTH S, et al. Data protection and privacy: data protection and democracy. New York: Hart Publishing, 2020: 222.
- [29] 张涛. 政府数据开放中个人信息保护的范式转变 [J]. 现代法学, 2022, 44(1): 127-128.
- [30] 赵需要. 政府信息公开到政府数据开放的嬗变 [J]. 情报理论与实践, 2017, 40(4): 1-9.
- [31] 宋烁. 论政府数据开放中个人信息保护的制度构建 [J]. 行政法学研究, 2021(6): 78-89.
- [32] 刘权. 比例原则的中国宪法依据新释 [J]. 政治与法律, 2021(4): 68-78.
- [33] 刘权. 行政判决中比例原则的适用 [J]. 中国法学, 2019(3): 84-104.
- [34] 吴亚光. 政府数据开放中个人隐私信息的公开界限 [J]. 图书馆学研究, 2020(22): 45-52.
- [35] 张涛. 欧盟个人数据匿名化的立法经验与启示 [J]. 图书馆建设, 2019(3): 58-64.
- [36] 复旦大学数字与移动治理实验室. 中国地方政府数据开放报告 (省域): 2021 下半年 [EB/OL]. [2023-01-31]. <http://www.dmg.fudan.edu.cn/?p=9273>.
- [37] 王利明. 论个人信息权的法律保护——以个人信息权与隐私权的界分为中心 [J]. 现代法学, 2013, 35(4): 62-72.
- [38] 王锡锌. 重思个人信息权利束的保障机制: 行政监管还是民事诉讼 [J]. 法学研究, 2022, 44(5): 3-18.

The Principle of Proportionality Limit of Personal Information Protection in Opening Government Data: A Comparative Study Based on the Experience from the European Union

Zhang Qianwen

School of Public Administration, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031

Abstract: [Purpose/Significance] China's Personal Information Protection Law sets a principle of proportionality limit for state governments to deal with personal information in fulfilling its legal obligations. This limit is also applicable to the protection of personal information in opening government data. This article studies how the principle of proportionality applies to open government data. And this research helps China to protect personal information in a better way while promote its digital economic development. [Method/Process] The research was conducted by both textual and case studies. The key of research was to comparatively study how the principle of proportionality applies to the EU government's data open. [Result/Conclusion] China is advised to clarify the legality of opening government data in domestic legislation, control the restrictive impact of opening by a combination of both legislation and technologies, categorize government data and personal information to promote the proportionality, and construct a diversified supervision mechanism on open government data, to ensure the protection of personal information in open government data is consistent with the principle of suitability, necessity and proportionality *sensu stricto*.

Keywords: the principle of proportionality personal information protection open government data the EU China

中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系更名为 信息资源管理系的公告

2022年9月14日,国务院学位委员会第三十七次会议审议通过并发布了《研究生教育学科专业目录(2022年)》,明确原一级学科“图书情报与档案管理”更名为“信息资源管理”。为适应一级学科名称和内涵的变化,根据中国科学院文献情报中心《关于“图书情报与档案管理系”更名为“信息资源管理系”的通知》(科情教〔2023〕1号)及中国科学院大学经济与管理学院批复意见,我系名称由“图书情报与档案管理系”变更为“信息资源管理系”,系英文名称相应变更为“Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences”。本系的网站、微信公众号等相关名称也将相应变更。

系名的变化表明学科内涵的深化和学科领域的拓展。我们将适应新形势下国家对信息资源管理学科的新要求,牵头推进学科建设工作,为中国科学院大学综合性研究型高水平一流大学建设做出应有的贡献!

借此我系更名之际,向长期以来关心、支持本学科与我系建设发展的各级领导、各兄弟院校、社会各界人士和广大校友致以崇高的敬意和诚挚的感谢!

特此公告

中国科学院文献情报中心
中国科学院大学经济与管理学院
2023年2月1日